

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS
2ª VARA CÍVEL

Autos nº 1000003-33.2099.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote

Requerentes: Marina Duarte Bastos e Otávio Rezende Campos

Requerida: Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Documento: Sentença homologatória

SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, nulidade de cláusula de decaimento, cobrança de multa contratual e indenização por danos morais, ajuizada por MARINA DUARTE BASTOS e OTÁVIO REZENDE CAMPOS, qualificados nos autos, em face de VALE SERENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., igualmente qualificada nos autos e devidamente representada por advogado constituído, tendo por objeto o contrato particular de promessa de compra e venda do lote nº 14 da quadra C do Loteamento Recanto das Aroeiras, celebrado em 3 de fevereiro de 2006, pelo preço de R\$ 184.000,00.

Narraram os autores, na inicial, o pagamento de R\$ 78.000,00, a paralisação das obras de infraestrutura do loteamento e a abusividade da cláusula 9ª do instrumento, que previa a retenção de 40% dos valores pagos. Pleitearam a rescisão do contrato, a restituição das quantias desembolsadas, a declaração de nulidade da referida cláusula, a multa contratual de 10% sobre o preço ajustado, equivalente a R\$ 18.400,00, a indenização por danos morais no valor de R\$ 25.000,00 e a condenação da ré em honorários de sucumbência.

Regularmente citada, a requerida ofereceu contestação, sustentando a regularidade das cláusulas contratuais e a licitude da retenção pactuada. Houve réplica. Designada audiência de instrução, sobreveio, em 12 de março de 2009, petição conjunta noticiando a composição amigável das partes e requerendo sua homologação.

É o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento imediato, na forma do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

As partes são capazes, estão devidamente representadas por advogados constituídos nos autos e transigiram sobre direitos patrimoniais disponíveis, de modo que o ajuste apresentado preenche os requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104 do Código Civil.

O acordo celebrado prevê, em síntese, a rescisão amigável do contrato de promessa de compra e venda, o pagamento pela requerida da quantia total de R\$ 96.400,00, em 8 (oito) parcelas mensais, iguais e sucessivas, de R\$ 12.050,00 cada uma, com vencimento da primeira em 10 de abril de 2009 e das demais no dia 10 dos meses subsequentes, montante que abrange a devolução dos valores pagos, no importe de R\$ 78.000,00, e a multa contratual, no importe de R\$ 18.400,00, sem incidência de correção monetária ou juros sobre as parcelas ajustadas. Estipulou-se, ainda, multa de 10% sobre o saldo devedor em caso de inadimplemento, com vencimento antecipado das parcelas vincendas e execução nos próprios autos, ficando cada parte responsável pelos honorários de seu respectivo patrono, sem condenação em verba sucumbencial, e atribuídas à requerida as custas processuais remanescentes, se houver.

O ajuste abrange todos os pedidos deduzidos na inicial, inclusive os relativos à nulidade da cláusula de decaimento e à indenização por danos morais, que restam compreendidos na transação, não remanescendo matéria controvertida a ser apreciada por este juízo. Nada obsta, portanto, a homologação pretendida, nos termos do art. 840 do Código Civil e do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre MARINA DUARTE BASTOS, OTÁVIO REZENDE CAMPOS e VALE SERENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Fica homologado, em todos os seus termos, o pagamento da quantia total de R\$ 96.400,00, em 8 (oito) parcelas mensais, iguais e sucessivas, de R\$ 12.050,00, abrangendo a devolução dos valores pagos e a multa contratual, bem como a multa

de 10% sobre o saldo devedor em caso de inadimplemento, com vencimento antecipado das parcelas vincendas e execução nos próprios autos.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu respectivo patrono, sem condenação em verba sucumbencial. Custas processuais remanescentes, se houver, pela requerida.

Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal manifestada pelas partes. Certifique-se o trânsito em julgado nesta data. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Porto das Águas, 20 de março de 2099.

Documento assinado eletronicamente por Beatriz Camargo Leão, Juíza de Direito, em 20 de março de 2099.